يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعزّر شاهدا بزور في الملإ
بنداء ولا يحلق رأسه او لحيته ولا يسخّمه ثم في قبوله تردّد وان أُدّب
التائب فأهلٌ ومن أساء على خصمه او مفتٍ او شاهدٍ لا بشهدتَ بباطل
كلخصمه كذبتَ وليسوِّ بين الخصمين وان مسلما وكافرا وقدّم المسافرَ
وما يُخشى فواته ثم السابقَ قال وان بحقّين بلا طول ثم أُقرع وينبغي
ان يُفرِد وقتا او يوما للنساء كالمفتي والمدرّس وأمر مُدّعٍ تجرّد قوله
عن مصدّق بالكلام والا فالجالبُ والا أُقرع فيدّعي بمعلوم محقَّق
قال وكذا شيء والا لم يُسمع كأظنُّ وكفاه بعتُ وتزوّجتُ وحُمل على
الصحيحِ والا فليسأله الحاكمُ عن السبب ثم مدّعًى عليه ترجّح قولُه
بمعهود او اصلٍ بجوابه إن خالطه بدَيْن او تكرُّرِ بيع وان بشهادة
امرأة لا ببيّنة جُرّحت الا الصانعَ والمتّهمَ والضيفَ وفي معيَّن
والوديعةَ على أهلها والمسافرَ على رفقته ودعوى مريض او بائعٍ
على حاضر المزايدةَ وان اقرّ فله الاشهادُ عليه وللحاكم تنبيههُ
عليه وان انكر قال ألَكَ بيّنةٌ فان نفاها واستحلفه فلا بيّنةَ الا لعذر
كنسيان او وجد ثانيا او مع يمين لم يره الأوّلُ وله يمينه انّه لم يحلفه
أوّلا قال وكذا انّه عالم بفسق شهوده وأعذر بأبقيتْ لك حجّة ونُدب
توجيه متعدّد فيه الا الشاهدَ بما في المجلس ومُوجّهه ومزكّي السرّ
والمبرّز بغير عداوة ومن يُخشى منه وأنظره لها باجتهاده ثم حكَم
كنفيها وليُجبْ عن المجرّح ويعجّزه الا في دم وحبسٍ وعتقٍ ونسبٍ
وطلاقٍ وكتبه وان لم يُجبْ حُبس وأُدّب ثم حكم بلا يمين وللمدّعَى
عليه السؤالُ عن السبب وقُبل نسيانُه بلا يمين وان انكر مطلوبٌ
المعاملةَ فالبيّنةُ ثم لا تُقبل بيّنتُه بالقضاء بخلاف لا حقَّ لك عليّ
وكلُّ دعوى لا تثبت الا بعدلين فلا يمينَ بمجرّدها ولا تُردّ كنكاح